

1502896-05.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu e Averiguado:
LUCAS DOS SANTOS HILARIO e outros

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra LUCAS DOS SANTOS HILARIO e DouGLAS ruverton novaes da silva, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502896-05.2021.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1502896-05.2021.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu e Averiguado:
LUCAS DOS SANTOS HILARIO e outros

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra LUCAS DOS SANTOS HILARIO e Douglas ruverton novaes da silva, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, e no art. 244-B do ECA, na forma ao art. 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 22h30min, na Estrada Santa Isabel, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, os denunciados agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, evidenciando pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, supostamente subtraíram para eles, mediante emprego de arma de fogo e restringiram a liberdade das vítimas uma bolsa e o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) pertencentes a Edicleuma de Araújo de Martins e uma chave de caminhão e um telefone celular pertencente a Antonio Maurício dos Santos.

Narra inicial acusatória que nas mesmas circunstâncias acima indicadas, os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente Kennedy Rodrigo da Silva Valete praticando as infrações penais supra referidas.

Recebida a denúncia após o aditamento às fls. 115/116, ratificada às fls. 202/203, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, respectivamente às fls. 132, 197, 144/147 e 202. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, e as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates, o Ministério Público postulou pela condenação do réu por entender existirem provas suficientes para tanto. A Defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da comprovada materialidade delitiva por meio dos autos de apreensão de fls. 10 e fls. 11, a prova dos autos não traz certeza de autoria.

Vejamos.

MATEUS SILVA DE OLIVEIRA trabalha vendendo roupas e retornava de seu trabalho em uma estrada escura quando chegaram 5 rapazes encapuzados e o abordaram. Foi puxado para o interior do matagal, momento em que subtraíram seu relógio e seu par de tênis. Esteve na delegacia de polícia no dia seguinte e acabou sendo restituído dos seus tênis. Disse que tem um amigo que é policial militar e, através dele, soube da prisão dos indivíduos. Não recuperou sua gargantilha. Não reconheceu nenhum indivíduo em solo policial após lhe serem exibidas fotografias. Indagado em seguidas perguntas, o depoente oscilava em dizer que os roubadores estavam encapuzados, não estavam encapuzados e o local era somente escuro sem possibilitar definição acerca desta circunstância. No momento em que foi roubado, havia uma senhora agachada no matagal e um rapaz. Eram duas vítimas.

A vítima ANTÔNIO MAURÍCIO DOS SANTOS informou que na companhia de sua enteada Edicleuma, caminhavam pela Estrada Santa Isabel, quando um grupo de cinco pessoas anunciaram o assalto ao saírem de dentro do mato. Seu caminhão estava estacionado no posto de gasolina. Retornavam do supermercado. De repente, foram abordados por uma turma de pessoas. Já existiam outras pessoas com esses rapazes. Foram todos colocados dentro de um matagal. Era noite e não dava para ver se a arma utilizada era verdadeira ou não. Recuperaram somente a chave do caminhão. Sua esposa saiu correndo atrás deles porque ficou desesperada, já que eles levavam a chave do caminhão e precisavam viajar. Enquanto ela corria, viu a viatura policial e falou sobre o ocorrido. As pessoas foram presas cerca de duas horas depois. Não dava para

ver direito os acusados porque estava escuro e eles usavam bonés e chapéus. Subtraíram a bolsa de sua esposa, em cujo interior estava a chave do caminhão bem como quantia em dinheiro no valor de R\$ 350,00. Havia um amontoado de pessoas no interior do matagal. Havia uns ladrões deitados ali e cerca de 3 outras vítimas. Disse que, em solo policial, muito embora tenha reconhecido um indivíduo, disse que não se tratava de reconhecimento convicto, já que o local era escuro e os roubadores usavam chapéu ou boné. Indicou o réu como pessoa parecida, porém, sem certeza.

A vítima EDICLEUMA DE ARAÚJO MARTINS, que na companhia de seu marido, caminhavam pela Estrada Santa Isabel, quando um grupo de cinco pessoas anunciaram o assalto ao saírem de dentro do mato. Apresentou relatos idênticos ao de seu marido.

Afirmou ter reconhecido com segurança apenas o réu Lucas, que portava a arma de fogo no momento do roubo e que sua bolsa, dinheiro e chaves foram restituídos. Foi uma policial militar quem alcançou os rapazes e recuperou a bolsa do depoente. Não demorou nem 30 minutos para serem alcançados os rapazes.

Não se lembra da face dos indivíduos. Reconheceu o rapaz que usava a camisa do Corinthians, apesar dele estar com o rosto encoberto com máscara e usava touca ou boné. Não se recorda direito. Não reconheceu em juízo. Indicou pessoa diversa daquela presa em solo policial. Reconheceu o réu preso em Juízo.

A testemunha SAMUEL ALENCAR NERI, policial militar, informou que na data dos fatos, em patrulhamento pela Estrada Santa Isabel, próximo a empresa Marfinite, foram acionados por um homem e uma mulher, Antonio e Edicleuma, que relataram terem sido vítimas de roubo por um grupo de cinco pessoas. Recebeu informação da subtração de uma bolsa, chaves e a importância de R\$ 110,00 (cento e dez reais) sendo que outras pessoas já haviam sido roubadas nas imediações pelo mesmo grupo e que teriam fugido em duas bicicletas e a pé, correndo.

Permaneceram em patrulhamento e encontraram três indivíduos na via pública, que haviam demonstrado nervosismo com a presença policial. Identificados os réus Lucas, Douglas e o adolescente Kennedy, em revista pessoal em poder do adolescente localizou-se uma bolsa feminina contendo chave e dinheiro. Em poder de Douglas foi encontrado uma mochila, três pares de tênis e um relógio de pulso, sendo que nada havia em poder de Lucas. Relatou, ainda, que o adolescente Kennedy confessou a prática dos roubos e este não informou sobre os demais integrantes que ali não estavam. Por fim, declarou que os réus nada disseram.

A testemunha SIMONE ZAMBL DE CARVALHO, policial militar, teceu declarações no mesmo sentido de seu colega de farda, Samuel relatando as circunstâncias de espaço e tempo já apontadas.

O réu Lucas dos Santos Hilário conta com 24 anos e estava na Praça de Itaquá. Lá tem dança e encontro de pessoas. Desceram até a linha do trem para usar drogas. Passou um adolescente e falou que ia "molhar". Levantaram-se para sair dali e, nesse momento, foram abordados e indicados pelas vítimas como autores do delito.

O réu Douglas Ruerto Novaes caminhava na rua e encontrou os meninos. Se uniu a eles para fumar maconha. Os guardas municipais chegaram e os abordaram. Os pertences estavam na posse do adolescente. Nada trazia em sua posse. Passo a valorar a prova.

A prova dos autos é confusa e não traz certeza acerca da autoria que se imputa aos réus relativamente a ambas as acusações.

A vítima Mateus Silva de Oliveira relatou o roubo com detalhes, contudo, afirmou não ter condições de reconhecer qualquer indivíduo vez que o local era escuro e estavam encapuzados. A despeito de ter sido restituído de parte de seus objetos

subtraídos, não soube dizer com quem tais objetos foram encontrados.

Seus relatos não contribuem para a elucidação dos fatos, portanto.

No que atine ao roubo sofrido pelo casal Antônio Maurício dos Santos e Edicleuma de Araújo Martins, a prova dos autos é dúbia, já que inobstante serem vítimas de mesmo evento, não apresentaram versões uníssonas do fato.

Relatou o Antônio Maurício dos Santos que foram abordados por rapazes e levados para o interior de um matagal onde havia vários ladrões e muitas outras pessoas que pareciam usar drogas e outras pareciam ser vítimas de outros roubos.

Tal vítima reconheceu o réu Lucas em Juízo e afirmou ser a pessoa que viu presa na delegacia. Contudo, ressaltou que não tinha certeza do reconhecimento em solo policial e que não deseja ver um inocente no cárcere. Disse que não era possível ter certeza porque o local era muito escuro. Não recuperou a quantia em dinheiro que lhe fora subtraída e, ademais, relatou que a quantia era de R\$ 350,00 e não de R\$ 110,00 como consta na denúncia.

Sua esposa, Edicleuma de Araújo Martins, correu atrás dos indivíduos que subtraíram a bolsa em cujo interior estava a chave do caminhão. Indicou o réu Lucas de forma convicta como sendo a pessoa que subtraiu seus pertences.

Não há qualquer certeza de autoria que se possa extrair dos relatos das vítimas, tampouco, do reconhecimento judicial feito unicamente pela vítima Edicleuma.

A prisão não se deu em flagrante, mas cerca de 1 hora depois dos fatos.

O réu Douglas não foi indicado por nenhuma das vítimas não havendo qualquer comprovação no sentido de sua autoria.

O réu Lucas, indicado por Edicleuma como um dos roubadores, não teve nada de ilícito encontrado em sua posse e, em seu interrogatório, negou os fatos e disse que quem trazia a bolsa da vítima era o adolescente, alegação que vem corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em seus depoimentos prestados desde a fase policial, inclusive.

Diante de todo contexto probatório de cunho vago e contraditório, a escuridão do local frisada por todas as vítimas e a primariedade dos réus, não há outra medida senão a absolvição, já que os elementos de convicção dos autos não foram suficientes para concretizarem a narrativa da denúncia.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO os réus LUCAS DOS SANTOS HILARIO e DOUGLAS RUVERTON NOVAES DA SILVA das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Formada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 3 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA